

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 925/2531

นายพีระวัฒน์ แก้วสม

โจทก์

บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

จำกััด

จำเลย

นายพีระวัฒน์ แก้วสม โจทก์ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 182, มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า โจทก์ที่ 2 ยื่นอุทธรณ์ไว้ บัดนี้โจทก์ที่ 2 ไม่ติดใจอุทธรณ์ต่อไป จึงขอถอนอุทธรณ์ไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 23)

คดีของศาลแรงงานกลางหมายเลขแดงที่ 1038/2531 นี้

ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง โดยให้เรียกโจทก์ในคดีนี้ว่า โจทก์ที่ 2 และเรียกโจทก์ในอีกคดีหนึ่งว่าโจทก์ที่ 1

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 43 บาท แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 515 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดต่อปีตามคำขอ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ (อันดับ 15)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 23)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ที่ 2 ถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีเฉพาะโจทก์ที่ 2 จากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ที่ 2 ถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีเฉพาะโจทก์ที่ 2 จากสารบบความ

(มาโนช เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ